



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

PROCESSO: 0805397-88.2021.8.14.0039

REQUERENTE: CLEUDYSON ALBERTO SOUZA DA HORA

Endereço: Nome: CLEUDYSON ALBERTO SOUZA DA HORA

Endereço: Rua Eixo WK, 82-B, Centro, PARAGOMINAS - PA - CEP: 68626-100

REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Endereço: Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Endereço: Rua Lameira Bittencourt, 523, Centro, PARAGOMINAS - PA - CEP: 68625-140

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE COBRANÇA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por CLEUDYSON ALBERTO SOUZA DA HORA em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Alega, em síntese, que é estudante do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Pitágoras desde 2018, contrato de serviços educacionais ofertados pela ré, mediante adesão ao sistema de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), que permite o pagamento parcial das mensalidades no curso da graduação, com quitação do saldo remanescente após a conclusão do curso. Aduz que em abril de 2021, após sofrer Acidente Vascular Cerebral (AVC), com perda parcial da visão, trancou a matrícula. Afirma ter sido informado, à época, de que deveria pagar apenas a mensalidade referente ao mês do trancamento. Contudo, em agosto do mesmo ano, foi surpreendido com cobrança no valor de R\$ 50.556,81, supostamente devida em razão da antecipação do vencimento do saldo do PEP.

Alega que a cobrança configura prática abusiva, pois extrapola o montante efetivamente devido até o trancamento e não respeita o período de carência contratual de dois anos para reativação da matrícula. Requer o reconhecimento da cobrança como abusiva, a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R\$ 5.000,00 (ou outro valor arbitrado) e o pagamento das custas e honorários. Junta documentos.

Ao ID 44872153, Decisão deferindo a gratuidade de justiça e determinando a citação da Ré.

Ao ID 48516701, apresentação de contestação. Sustenta, inicialmente, que o autor omitiu elementos relevantes da relação contratual. Afirma que o PEP é sistema de financiamento diferido, pelo qual parte das mensalidades é postergada para pagamento futuro. Alega que o aluno pagava, inicialmente, 30% do valor da mensalidade, aumentando gradativamente até 50% ou 60% do valor total, sendo o restante acumulado como saldo remanescente, sendo que o contrato firmado entre as partes previa, expressamente, em sua cláusula 6ª, que o trancamento da matrícula acarretaria o vencimento antecipado da totalidade do saldo remanescente do PEP, a ser pago em até 30 dias. Aduz que o valor cobrado é compatível com os termos contratuais livremente pactuados e com os serviços efetivamente prestados, inexistindo qualquer ilicitude ou abuso.

Narra que o pleito de indenização por danos morais é incabível, ante a ausência de demonstração de qualquer violação à honra ou à dignidade do autor, ressaltando que não houve inscrição em cadastros de inadimplentes. Argumenta que a cobrança decorre exclusivamente da execução do contrato, sem qualquer excesso ou irregularidade. Requer a improcedência dos pedidos. Junta documentos.

Ao ID 51374277, apresentação de réplica, reiterando os fundamentos iniciais, reafirmando que o trancamento da matrícula por motivo de saúde não pode ser equiparado à desistência. Apontou que a cláusula que impõe vencimento antecipado é abusiva e desequilibrada, infringindo o art. 51, IV, do CDC. Assevera que não há justificativa para a cobrança integral do saldo do PEP, especialmente quando o contrato prevê possibilidade de trancamento por até dois anos. Reafirma o caráter lesivo da cobrança e o abalo causado, reiterando o pedido de reconhecimento de abusividade e de indenização.

Ao ID 74561762, Decisão determinando a realização de audiência de conciliação no CEJUSC de Paragominas, com Termo de audiência juntado aos autos (ID 81947661), sem êxito.

Instados a se manifestarem acerca do interesse em produzir outras provas (ID 85875862), peticionaram pelo desinteresse (ID's 87773761 e 90603746).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cabe mencionar, que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas produzidas são suficientes, não necessitando de instrução probatória para o deslinde da questão.

Por outro lado, "o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" (STJ - 3ª Turma, Resp 251.038/SP, j.18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).

No mérito, os pedidos autorais são parcialmente procedentes.

A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e 3º, CDC). Sendo que a instituição educacional é fornecedora de serviços e o autor, destinatário final, qualifica-se como consumidor.

A alegada hipossuficiência técnica e econômica do autor, bem como a verossimilhança de suas alegações, justifica a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, cabendo à ré demonstrar a regularidade de suas cobranças e a inexistência de abusividade.

Compulsando os autos, verifica-se que a cláusula 6ª do Contrato firmado entre as partes estipula que, em caso de trancamento da matrícula, o saldo remanescente do financiamento estudantil (PEP) tornar-se-ia imediatamente exigível. Entretanto, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e dos princípios que regem os contratos de adesão, a referida cláusula deve ser interpretada de forma restritiva.

Consoante dispõe o artigo 51, inciso IV, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé e a equidade. A cobrança integral do saldo remanescente, sem flexibilização ou análise da causa do trancamento, como no presente caso, motivado por grave problema de saúde, é excessivamente onerosa e contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 e 422 do CC).

Ainda que o contrato preveja o vencimento antecipado, a exigibilidade desse montante deve considerar a razoabilidade e as circunstâncias concretas. Ademais, o autor não manifestou intenção de abandonar o curso, apenas suspendeu temporariamente sua matrícula, no exercício de direito contratual expresso. Assim, não há como equiparar a desistência do curso com o trancamento da matrícula, aplicando a mesma sanção contratual. Nesse contexto, a cobrança de

mais de R\$ 50 mil (cinquenta mil reais), sob tais circunstâncias, é desproporcional e extrapola os limites do razoável, devendo ser reconhecida a sua abusividade.

Dessarte, a abusividade da cobrança do valor de R\$ 50.556,81 (cinquenta mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) deve ser reconhecida, devendo-se afastar a sua exigibilidade enquanto perdurar o trancamento da matrícula e o vínculo com a Instituição.

Por outro lado, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, não merece prosperar. Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, o que não foi demonstrado nos autos.

A cobrança do débito, por si só, não configura, de maneira automática, violação a direitos de ordem moral, sendo necessária a prova de abalos específicos que ultrapassem o mero dissabor ou frustração, o que não restou evidenciado.

Logo, a parcial procedência dos pedidos, é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para reconhecer o caráter abusivo da cobrança no valor de R\$ 50.556,81 (cinquenta mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), afastando sua exigibilidade enquanto perdurar o trancamento da matrícula e o vínculo com a Ré, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência mínima do Autor, condeno a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (arts. 85 e 86, parágrafo único, CPC).

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente)